

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1314

5 de junio de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para crear la “Ley de Inspección Autorizada de Surtidores de Combustible”, a los fines de establecer un sistema complementario de inspección, comprobación y calibración de surtidores bajo la autoridad del Departamento de Asuntos del Consumidor; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las estaciones de combustible en Puerto Rico cumplen una función esencial para la movilidad ciudadana, la actividad económica, la distribución de bienes, la prestación de servicios de emergencia y el funcionamiento ordinario de comunidades, comercios, transportistas, trabajadores y agencias públicas. En muchos municipios y comunidades, particularmente en aquellas zonas donde existe una sola estación o un número limitado de establecimientos, la continuidad operacional de estos comercios tiene un impacto directo sobre el acceso de los ciudadanos a un servicio indispensable.

La confianza del consumidor en una estación de combustible depende, entre otros factores, de que los surtidores utilizados para despachar gasolina, diésel u otros combustibles líquidos funcionen correctamente y midan con precisión la cantidad vendida. Por esa razón, la inspección, comprobación, calibración y aprobación de los surtidores constituye una función pública de alto interés. Esta función protege al

consumidor, fortalece la integridad de las transacciones comerciales y brinda certeza al comerciante que cumple con los requisitos aplicables.

El Departamento de Asuntos del Consumidor tiene jurisdicción sobre la protección del consumidor y sobre la fiscalización de instrumentos de pesar y medir utilizados en transacciones comerciales. En el caso particular de las estaciones de combustible, la inspección de surtidores permite verificar que el equipo cumpla con los parámetros técnicos aplicables y que el consumidor reciba la cantidad de combustible correspondiente al precio pagado.

No obstante, la realidad operacional de Puerto Rico demuestra que la disponibilidad de inspectores gubernamentales puede resultar insuficiente para atender con rapidez todas las estaciones de la Isla. Esta limitación puede provocar que un detallista de combustible solicite oportunamente la inspección o recertificación de sus surtidores y, aun así, el sello visible expire antes de que el Gobierno pueda completar el trámite correspondiente. Cuando ello ocurre, el consumidor puede interpretar que la estación está en incumplimiento, aunque el retraso no sea atribuible al comerciante.

Esa situación causa un daño comercial real. Un sello vencido puede generar desconfianza, pérdida de clientela, comentarios negativos y una percepción pública de incumplimiento. La política pública debe distinguir entre el detallista que incumple sus obligaciones y aquel que realizó la solicitud dentro del término correspondiente, pero no ha recibido la inspección por razones atribuibles a la capacidad administrativa del Estado.

Esta Ley atiende ese problema mediante un modelo moderno y supervisado por DACO. Se crea el Programa de Inspección Autorizada de Surtidores de Combustible, mediante el cual el Departamento podrá autorizar a técnicos cualificados para realizar inspecciones, comprobaciones y calibraciones de surtidores, conforme a los protocolos oficiales aprobados por la agencia. La medida no privatiza la función reguladora ni desplaza la autoridad de DACO. Por el contrario, conserva a DACO como autoridad rectora, fiscalizadora y sancionadora, mientras permite ampliar la capacidad técnica disponible para atender con mayor agilidad las solicitudes de inspección.

El modelo propuesto incorpora salvaguardas específicas. Los técnicos autorizados deberán cumplir con requisitos de experiencia, adiestramiento, idoneidad, uso de instrumentos calibrados, trazabilidad documental, conservación de expedientes, divulgación de conflictos de interés y transmisión electrónica de resultados. DACO mantendrá un registro electrónico público de técnicos autorizados, auditará las inspecciones realizadas, podrá ordenar reinspecciones, suspender autorizaciones, revocar permisos y sancionar a quienes emitan informes falsos, incompletos o negligentes.

Asimismo, esta Ley establece un mecanismo de prórroga provisional para el detallista que haya presentado una solicitud oportuna de inspección o recertificación. Cuando el comerciante haya solicitado el trámite antes del vencimiento del sello y no exista querrella activa, investigación pendiente, evidencia de manipulación, alteración del equipo o riesgo al consumidor, el sello vigente se considerará prorrogado provisionalmente por un término limitado. Esta prórroga no exime al detallista de cumplir con la ley; únicamente evita que sea penalizado por una demora administrativa que no le es atribuible.

También se autoriza el uso de sellos digitales verificables mediante código QR u otro mecanismo tecnológico aprobado por DACO. Este componente permitirá que el consumidor pueda conocer si un surtidor está aprobado, en proceso de inspección, bajo prórroga provisional, suspendido o fuera de servicio. De esa manera, se protege al consumidor mediante información clara y se protege al detallista cumplidor frente a interpretaciones erróneas.

La modernización del proceso de inspección de surtidores es una medida de protección al consumidor, justicia comercial y eficiencia gubernamental. Esta Ley busca fortalecer la fiscalización, agilizar el cumplimiento, reducir la incertidumbre operacional y evitar que la falta de capacidad administrativa del Estado afecte injustamente a los detallistas de combustible que procuran operar conforme a derecho.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. — Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley de Inspección Autorizada de
3 Surtidores de Combustible”.

4 Artículo 2. — Política pública.

5 Se declara política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar que los
6 surtidores de combustible utilizados en transacciones comerciales sean inspeccionados,
7 comprobados, calibrados y aprobados de manera oportuna, confiable, verificable y
8 uniforme, con el propósito de proteger al consumidor, promover la integridad de las
9 transacciones comerciales y evitar que los detallistas cumplidores sean afectados por
10 demoras administrativas no atribuibles a su conducta.

11 A esos fines, el Departamento de Asuntos del Consumidor implantará un sistema
12 de inspección autorizada de surtidores que complemente la capacidad operacional del
13 Departamento, sin menoscabar su autoridad rectora, fiscalizadora, reglamentaria y
14 sancionadora.

15 Artículo 3. — Definiciones.

16 Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa
17 a continuación:

18 (a) “DACO” o “Departamento” — El Departamento de Asuntos del Consumidor
19 del Gobierno de Puerto Rico.

(b) “Detallista de combustible” – Persona natural o jurídica que opera una estación dedicada a la venta al detal de gasolina, diésel u otro combustible líquido mediante surtidores.

(c) “Surtidor de combustible” – Equipo, bomba, metro, dispensador o sistema utilizado para medir y despachar combustible líquido al consumidor en una transacción comercial.

(d) “Técnico autorizado” – Persona natural o jurídica autorizada por DACO para realizar inspecciones, comprobaciones y calibraciones de surtidores de combustible conforme a esta Ley y a los protocolos aprobados por el Departamento.

(e) “Informe de inspección autorizado” – Documento electrónico emitido por un técnico autorizado, conforme a los formularios y protocolos aprobados por DACO, en el cual se consignan las pruebas realizadas, resultados obtenidos, instrumentos utilizados, determinación técnica y recomendación correspondiente sobre el surtidor inspeccionado.

(f) “Sello de aprobado” – Identificación física o digital emitida, validada o reconocida por DACO que acredita que un surtidor de combustible cumple con los requisitos de inspección, comprobación o calibración aplicables y puede utilizarse en transacciones comerciales.

(g) “Sello digital verificable” – Identificación electrónica, código QR, número de validación o mecanismo tecnológico aprobado por DACO para confirmar el estatus de cumplimiento de un surtidor.

(h) "Solicitud oportuna" – Solicitud de inspección, comprobación, calibración o recertificación presentada antes de la fecha de vencimiento del sello de aprobado correspondiente.

(i) "Prórroga provisional" – Extensión temporera del efecto del sello de aprobado anterior, disponible únicamente cuando el detallista haya presentado una solicitud oportuna y la inspección no se haya completado por causas no atribuibles al detallista.

Artículo 4. – Creación del Programa de Inspección Autorizada de Surtidores de Combustible.

Se crea en DACO el Programa de Inspección Autorizada de Surtidores de Combustible.

El Programa tendrá el propósito de complementar la capacidad operacional del Departamento mediante la autorización de técnicos cualificados para realizar inspecciones, comprobaciones y calibraciones de surtidores de combustible, conforme a los protocolos técnicos aprobados por DACO.

La autorización concedida bajo esta Ley no conferirá al técnico autorizado poderes adjudicativos, investigativos, reglamentarios ni sancionadores. DACO conservará en todo momento la autoridad final para validar, auditar, revisar, dejar sin efecto, suspender o rechazar cualquier inspección, comprobación, calibración o informe emitido por un técnico autorizado.

Artículo 5. – Autoridad rectora de DACO.

DACO será la autoridad rectora del Programa creado por esta Ley. En tal carácter, le corresponderá:

(a) Aprobar los protocolos técnicos uniformes que deberán utilizar los técnicos autorizados.

(b) Establecer los requisitos de autorización, renovación, adiestramiento, evaluación y conducta profesional de los técnicos autorizados.

(c) Determinar los instrumentos, equipos, medidas patrón, tolerancias, métodos de prueba, formularios, informes y evidencia mínima requerida para cada inspección.

(d) Administrar el registro electrónico público de técnicos autorizados.

(e) Validar electrónicamente los informes de inspección, comprobación y calibración.

(f) Auditar las inspecciones realizadas por técnicos autorizados.

(g) Ordenar reinspecciones cuando exista querella, inconsistencia, riesgo al consumidor, desviación técnica o cualquier otra causa justificada.

(h) Suspender o revocar autorizaciones conforme a esta Ley y a la reglamentación aplicable.

(i) Imponer penalidades administrativas por violaciones a esta Ley, a los reglamentos o a los protocolos técnicos aprobados.

(j) Establecer el sistema electrónico para solicitudes, validaciones, prórrogas provisionales y sellos digitales verificables.

La autoridad reconocida en esta Sección se ejercerá de manera compatible con la Ley Orgánica de DACO, el Reglamento de Pesas y Medidas, el Reglamento Tarifario de Pesas y Medidas, los reglamentos de precios y cualquier otra disposición legal o reglamentaria aplicable.

Artículo 6. — Requisitos para obtener autorización como técnico autorizado.

Toda persona natural o jurídica que solicite autorización para actuar como técnico autorizado deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

(a) Presentar solicitud electrónica ante DACO en la forma que disponga el Departamento.

(b) Acreditar experiencia mínima de tres años en instalación, inspección, mantenimiento, reparación, calibración o comprobación de surtidores de combustible o equipos de medición comercial, o una combinación equivalente de preparación técnica y experiencia que DACO determine aceptable mediante reglamento.

(c) Completar y aprobar un adiestramiento oficial de DACO sobre pesas y medidas, inspección de surtidores, protocolos de comprobación, tolerancias aplicables, manejo de sellos, documentación de resultados, ética, conflictos de interés y responsabilidades bajo esta Ley.

(d) Aprobar un examen teórico y práctico administrado o reconocido por DACO.

(e) Demostrar que posee, utiliza o tiene acceso controlado a instrumentos de prueba, medidas patrón, recipientes volumétricos, herramientas y equipos requeridos por DACO para inspeccionar, comprobar y calibrar surtidores de combustible.

(f) Presentar evidencia de que los instrumentos y medidas patrón utilizados están calibrados, vigentes e identificados conforme a los estándares reconocidos por DACO.

(g) Acreditar conocimiento de los estándares técnicos aplicables a instrumentos de pesar y medir, incluyendo las especificaciones, tolerancias y métodos adoptados o reconocidos por DACO.

(h) Mantener póliza de responsabilidad profesional, fianza o garantía equivalente en la cuantía que establezca DACO mediante reglamento, cuando dicha garantía sea necesaria para proteger al consumidor y al interés público.

(i) Certificar que no tiene conflicto de interés prohibido con el detallista, dueño, operador, suplidor, distribuidor o entidad relacionada con el surtidor objeto de inspección.

(j) Autorizar a DACO a auditar sus expedientes, instrumentos, informes, certificaciones y actuaciones relacionadas con el Programa.

(k) No haber sido convicto por delito que implique fraude, falsificación, apropiación ilegal, soborno, perjurio, manipulación de instrumentos de medición, alteración de documentos o cualquier otra conducta que afecte la confiabilidad de la función autorizada.

DACO podrá establecer requisitos adicionales mediante reglamento, siempre que sean necesarios para garantizar la confiabilidad técnica del proceso y no constituyan barreras irrazonables de entrada.

Artículo 7. – Vigencia y renovación de la autorización.

La autorización expedida a un técnico autorizado tendrá una vigencia de dos años.

Para renovar la autorización, el técnico deberá:

(a) Presentar solicitud de renovación no menos de treinta días antes de su vencimiento.

(b) Acreditar cumplimiento con los requisitos vigentes del Programa.

(c) Completar los cursos de educación continua que establezca DACO.

1 (d) Presentar evidencia actualizada de calibración de instrumentos y medidas
2 patrón.

3 (e) Certificar que no ha incurrido en conducta incompatible con esta Ley.

4 (f) Informar cualquier cambio material en su estructura, personal técnico,
5 instrumentos, dirección, pólizas, fianzas o capacidad operacional.

6 DACO podrá denegar la renovación cuando el técnico haya incumplido con esta
7 Ley, con la reglamentación aplicable, con los protocolos técnicos o con cualquier orden
8 emitida por el Departamento.

9 Artículo 8. — Registro electrónico público de técnicos autorizados.

10 DACO mantendrá un registro electrónico público, actualizado y de fácil acceso, de
11 todos los técnicos autorizados bajo esta Ley.

12 El registro deberá estar disponible en el portal oficial de DACO y permitirá
13 verificar, como mínimo:

14 (a) Nombre del técnico autorizado.

15 (b) Número de autorización.

16 (c) Fecha de expedición.

17 (d) Fecha de vencimiento.

18 (e) Estatus activo, suspendido, vencido, revocado o condicionado.

19 (f) Alcance de la autorización.

20 (g) Municipio o región principal de servicio.

21 (h) Información de contacto profesional.

1 (i) Sanciones finales impuestas, cuando aplique y conforme a las normas de debido
2 proceso.

3 Ninguna persona natural o jurídica podrá realizar inspecciones bajo esta Ley si no
4 aparece como activa en el registro electrónico público de DACO.

5 Artículo 9. — Alcance de las funciones del técnico autorizado.

6 El técnico autorizado podrá realizar únicamente las siguientes funciones, sujeto a
7 los protocolos aprobados por DACO:

8 (a) Inspeccionar surtidores de combustible.

9 (b) Comprobar la medición y despacho de combustible.

10 (c) Realizar pruebas de exactitud conforme a las tolerancias aplicables.

11 (d) Calibrar surtidores, cuando esté expresamente autorizado para ello.

12 (e) Documentar resultados mediante los formularios oficiales o sistemas
13 electrónicos aprobados por DACO.

14 (f) Recomendar la aprobación, reinspección, reparación o retiro de uso del
15 surtidor.

16 (g) Transmitir electrónicamente los resultados a DACO para validación.

17 El técnico autorizado no podrá imponer multas, adjudicar querellas, ordenar
18 cierres de estaciones, resolver controversias, sustituir determinaciones finales de DACO
19 ni emitir sellos fuera del sistema autorizado por el Departamento.

20 Artículo 10. — Deberes del técnico autorizado.

21 Todo técnico autorizado deberá:

(a) Cumplir con los protocolos oficiales de inspección, comprobación y calibración aprobados por DACO.

(b) Utilizar instrumentos calibrados, vigentes y adecuados para el tipo de prueba realizada.

(c) Documentar cada inspección mediante informe electrónico.

(d) Incluir en cada informe las lecturas, resultados, instrumentos utilizados, número de serie de los instrumentos, fecha de calibración de los instrumentos, identificación del surtidor, tipo de combustible, estación inspeccionada y determinación técnica.

(e) Conservar copia de los informes, fotografías, lecturas, evidencia de calibración y documentos relacionados por un término no menor de cinco años.

(f) Notificar inmediatamente a DACO cualquier hallazgo de manipulación, alteración, desviación significativa, sello removido, equipo intervenido indebidamente o condición que pueda afectar al consumidor.

(g) Abstenerse de inspeccionar cuando exista conflicto de interés prohibido.

(h) Permitir auditorías de DACO.

(i) Mantener vigente su autorización, instrumentos, adiestramientos y garantías requeridas.

(j) Cumplir con cualquier otra obligación establecida mediante reglamento.

Artículo 11. – Conflictos de interés.

Ningún técnico autorizado podrá inspeccionar, comprobar, calibrar o emitir informe sobre un surtidor cuando:

(a) Sea dueño, accionista, socio, empleado, contratista permanente o administrador de la estación inspeccionada.

(b) Tenga interés económico directo en la operación de la estación.

(c) Tenga relación familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el dueño, operador o administrador de la estación.

(d) Haya participado en una alteración, reparación no documentada o intervención técnica del surtidor que pueda afectar su independencia, salvo que DACO autorice expresamente la inspección bajo condiciones especiales.

(e) Exista cualquier circunstancia que pueda comprometer su independencia técnica o la confianza pública en el resultado.

DACO podrá establecer mediante reglamento los casos en que una relación comercial ordinaria de mantenimiento no impedirá la inspección, siempre que exista divulgación previa, documentación completa y auditoría disponible.

Artículo 12. – Prórroga provisional por solicitud oportuna.

Cuando un detallista de combustible presente una solicitud oportuna de inspección, comprobación, calibración o recertificación de surtidores, y la inspección no se complete antes del vencimiento del sello por causa no atribuible al detallista, el sello anterior se considerará prorrogado provisionalmente por un término de noventa días.

La prórroga provisional procederá únicamente cuando:

(a) La solicitud se haya presentado antes del vencimiento del sello.

(b) El detallista tenga evidencia de la solicitud presentada.

(c) No exista querella activa relacionada con medición incorrecta, alteración, manipulación, fraude o riesgo al consumidor.

(d) No exista orden vigente de DACO para retirar de uso el surtidor.

(e) El detallista no haya impedido, cancelado injustificadamente u obstaculizado la inspección.

(f) El surtidor no presente condición visible que pueda inducir a error al consumidor.

DACO podrá dejar sin efecto la prórroga provisional cuando advenga en conocimiento de una querella sustancial, riesgo al consumidor, información falsa, manipulación, alteración o incumplimiento del detallista.

Cuando la demora continúe siendo atribuible a DACO o al sistema de inspección autorizado, el Departamento podrá extender la prórroga por un término adicional de hasta noventa días, mediante validación electrónica.

Artículo 13. – Aviso de prórroga provisional y sello digital verificable.

DACO emitirá un aviso electrónico de prórroga provisional que el detallista deberá mantener visible al consumidor en el surtidor o en un lugar claramente accesible de la estación.

El aviso deberá incluir:

(a) Número de validación emitido por DACO.

(b) Fecha de presentación de la solicitud.

(c) Fecha de vencimiento original del sello.

(d) Fecha de expiración de la prórroga provisional.

(e) Identificación del surtidor cubierto.

(f) Código QR o mecanismo digital de verificación.

DACO deberá desarrollar un sello digital verificable que permita confirmar si un surtidor se encuentra:

(a) Aprobado.

(b) Pendiente de inspección por solicitud oportuna.

(c) Bajo prórroga provisional.

(d) Suspendido.

(e) Vencido sin solicitud oportuna.

(f) Fuera de servicio.

La información digital deberá ser clara, accesible y comprensible para el consumidor.

Artículo 14. – Deberes del detallista de combustible.

Todo detallista de combustible deberá:

(a) Solicitar la inspección o recertificación de sus surtidores antes del vencimiento del sello correspondiente.

(b) Mantener visible el sello de aprobado, aviso de prórroga provisional o identificación digital aplicable.

(c) Permitir la inspección por DACO o por el técnico autorizado.

(d) Retirar de servicio cualquier surtidor que presente desperfecto, desviación, manipulación, alteración o condición que pueda afectar al consumidor.

(e) Conservar evidencia de solicitudes, inspecciones, reparaciones, calibraciones y comunicaciones relacionadas por un término no menor de cinco años.

(f) Notificar a DACO cualquier reparación, sustitución, intervención o alteración material del surtidor que pueda requerir nueva inspección.

(g) Abstenerse de remover, alterar, cubrir, falsificar o sustituir sellos físicos o digitales.

Artículo 15. – Auditoría y revisión por DACO.

DACO auditará las inspecciones realizadas por técnicos autorizados mediante un sistema de revisión que incluya:

(a) Auditorías aleatorias.

(b) Auditorías por querella.

(c) Auditorías por historial de incumplimiento.

(d) Auditorías por inconsistencias en informes.

(e) Auditorías por región o tipo de combustible.

(f) Reinspecciones de campo.

DACO deberá auditar anualmente no menos del diez por ciento de las inspecciones realizadas por técnicos autorizados, sin perjuicio de auditorías adicionales cuando exista causa justificada.

Si DACO determina que una inspección fue incorrecta, incompleta, negligente o contraria a los protocolos aplicables, podrá ordenar reinspección, dejar sin efecto el informe, suspender el sello, requerir medidas correctivas, imponer sanciones o suspender al técnico autorizado.

Artículo 16. — Prohibiciones.

Se prohíbe:

(a) Realizar inspecciones bajo esta Ley sin autorización vigente de DACO.

(b) Emitir informes falsos, incompletos, alterados o negligentes.

(c) Utilizar instrumentos o medidas patrón no calibradas, vencidas o no autorizadas.

(d) Aprobar un surtidor sin realizar las pruebas requeridas.

(e) Alterar, remover, falsificar o utilizar indebidamente sellos físicos o digitales.

(f) Manipular un surtidor para alterar la cantidad de combustible despachada.

(g) Usar una prórroga provisional para operar un surtidor con desperfecto conocido.

(h) Impedir u obstaculizar una inspección o auditoría de DACO.

(i) Ocultar conflictos de interés.

(j) Presentar información falsa en una solicitud, informe, certificación, renovación o validación.

Artículo 17. — Penalidades administrativas.

DACO podrá imponer las siguientes penalidades administrativas:

(a) A toda persona que realice inspecciones sin autorización vigente de DACO, multa administrativa no menor de mil dólares (\$1,000) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000) por cada infracción.

(b) A todo técnico autorizado que emita un informe falso, alterado, incompleto o negligente, multa administrativa no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500) ni

1 mayor de diez mil dólares (\$10,000) por cada infracción, sin perjuicio de la suspensión o
2 revocación de su autorización.

3 (c) A todo técnico autorizado que utilice instrumentos o medidas patrón no
4 calibradas, vencidas o no autorizadas, multa administrativa no menor de mil dólares
5 (\$1,000) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000) por cada infracción.

6 (d) A todo detallista que altere, falsifique, remueva o utilice indebidamente un
7 sello físico, sello digital o aviso de prórroga provisional, multa administrativa no menor
8 de dos mil quinientos dólares (\$2,500) ni mayor de diez mil dólares (\$10,000) por cada
9 infracción.

10 (e) A todo detallista que opere un surtidor con conocimiento de manipulación,
11 desperfecto, desviación significativa o riesgo al consumidor, multa administrativa no
12 menor de cinco mil dólares (\$5,000) ni mayor de quince mil dólares (\$15,000) por cada
13 surtidor afectado.

14 (f) A toda persona que impida u obstaculice una inspección, auditoría o
15 investigación de DACO, multa administrativa no menor de mil dólares (\$1,000) ni mayor
16 de cinco mil dólares (\$5,000) por cada infracción.

17 (g) A toda persona que presente información falsa en una solicitud, informe,
18 validación, renovación o certificación, multa administrativa no menor de dos mil
19 quinientos dólares (\$2,500) ni mayor de diez mil dólares (\$10,000) por cada infracción.

20 Cada surtidor afectado, cada informe emitido y cada acto separado podrá
21 constituir una infracción independiente.

En casos de reincidencia, fraude, manipulación intencional, daño económico al consumidor o riesgo sustancial al mercado, DACO podrá duplicar las multas aquí establecidas, suspender autorizaciones, ordenar el retiro de uso del surtidor, referir el asunto al Departamento de Justicia o imponer cualquier otro remedio permitido por ley.

Artículo 18. — Suspensión o revocación de la autorización.

DACO podrá suspender, revocar, denegar o condicionar la autorización de un técnico autorizado cuando determine que este:

- (a) Incumplió los protocolos técnicos aprobados por DACO.
- (b) Emitió informes falsos, incompletos, negligentes o incorrectos.
- (c) Utilizó instrumentos o medidas patrón no calibradas o vencidas.
- (d) Ocultó información relevante.
- (e) Actuó con conflicto de interés prohibido.
- (f) Obstruyó una auditoría o investigación.
- (g) Perdió la competencia técnica requerida.
- (h) Incurrió en conducta incompatible con la confianza pública.

DACO garantizará el debido proceso de ley antes de una suspensión o revocación final. No obstante, cuando exista riesgo al consumidor, fraude aparente, manipulación de surtidores o peligro de daño económico, DACO podrá emitir una suspensión sumaria provisional conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Artículo 19. — Derechos de solicitud y renovación.

DACO podrá establecer mediante reglamento derechos razonables por concepto de solicitud, autorización, renovación, examen y adiestramiento de técnicos autorizados.

1 Dichos derechos deberán estar relacionados con el costo administrativo del
2 Programa y no podrán imponerse al detallista como condición para obtener la prórroga
3 provisional dispuesta en esta Ley.

4 Nada de lo dispuesto en esta Sección autoriza a DACO a imponer cargos
5 adicionales al detallista por ejercer el derecho a solicitar oportunamente la inspección o
6 recertificación de sus surtidores.

7 Artículo 20. — Implantación.

8 DACO implantará esta Ley conforme al siguiente calendario:

9 (a) Dentro de los noventa días siguientes a la aprobación de esta Ley, DACO
10 publicará los protocolos técnicos preliminares para inspección, comprobación y
11 calibración de surtidores.

12 (b) Dentro de los ciento veinte días siguientes a la aprobación de esta Ley, DACO
13 habilitará el sistema electrónico para solicitudes de autorización de técnicos y para el
14 registro electrónico público.

15 (c) Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la aprobación de esta Ley, DACO
16 comenzará a recibir y evaluar solicitudes de técnicos autorizados.

17 (d) Dentro de los doscientos cuarenta días siguientes a la aprobación de esta Ley,
18 DACO deberá tener operacional el sistema de prórroga provisional por solicitud
19 oportuna y el mecanismo de validación digital.

20 (e) Dentro de los trescientos sesenta días siguientes a la aprobación de esta Ley,
21 DACO deberá tener implantado el sello digital verificable para los surtidores cubiertos
22 por el Programa.

1 Durante el primer año de implantación, DACO dará prioridad a las estaciones
2 cuyos sellos estén vencidos o próximos a vencer, a las solicitudes pendientes por más de
3 treinta días, y a estaciones ubicadas en municipios o comunidades con acceso limitado a
4 combustible.

5 Artículo 21. — Reglamentación.

6 DACO adoptará la reglamentación necesaria para implementar esta Ley dentro de
7 un término no mayor de ciento ochenta días contados a partir de su aprobación.

8 La reglamentación deberá incluir, como mínimo:

9 (a) Requisitos de autorización y renovación de técnicos autorizados.

10 (b) Protocolos técnicos de inspección, comprobación y calibración.

11 (c) Instrumentos requeridos y estándares de calibración.

12 (d) Contenido mínimo de informes electrónicos.

13 (e) Procedimiento para prórrogas provisionales.

14 (f) Diseño y validación del sello digital verificable.

15 (g) Criterios de auditoría.

16 (h) Procedimiento de suspensión y revocación.

17 (i) Manejo de conflictos de interés.

18 (j) Derechos de solicitud y renovación aplicables a técnicos autorizados.

19 (k) Disposiciones transitorias para la implantación inicial del Programa.

20 Hasta tanto se apruebe la reglamentación final, DACO podrá emitir órdenes
21 administrativas, cartas circulares o guías técnicas provisionales que sean compatibles con
22 esta Ley.

1 Artículo 22. — Cláusula de no menoscabo.

2 Nada de lo dispuesto en esta Ley limitará las facultades de DACO bajo su Ley
3 Orgánica, el Reglamento de Pesas y Medidas, el Reglamento Tarifario de Pesas y
4 Medidas, los reglamentos de precios, órdenes administrativas o cualquier otra
5 disposición aplicable a protección del consumidor, inspección de instrumentos de
6 medición, fiscalización de combustibles o cumplimiento comercial.

7 Artículo 23. — Separabilidad.

8 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, inciso, sección o parte
9 de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción,
10 la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley. El
11 efecto de dicha sentencia quedará limitado a la disposición que haya sido anulada o
12 declarada inconstitucional.

13 Artículo 24. — Vigencia.

14 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.